

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1554/2536	นางลำไย เทพจิตร	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นายสมบุญ น้อยนิล	โจทก์
	นางสนาม น้อยนิล	จำเลย
	นายอนันต์ น้อยนิล ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาบัดนี้ ผู้ร้องสอดได้ถึงแก่กรรม ผู้ร้องเป็นบุตรของผู้ร้องสอดมีความประสงค์ขอเข้ารับมรดกความแทนที่ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 116)

จำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 112)

ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความ ขอให้ศาลสั่งว่า ที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้องสอด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต ให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 57(1)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเนื้อที่ประมาณ 33 ถึง 36 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีทิศเหนือจดที่นางอิมทิศใต้จดที่นายย้วย ทิศตะวันออกจดที่นายเลิศ ทิศตะวันตกจดที่นางทิมหรือทิงเป็นของนายสมบุญน้อยนิล ผู้ร้องสอด ส่วนคำขอของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 91)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จ และส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อ อ่านให้คู่ความฟัง ก่อนอ่านคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว สำเนาให้โจทก์ จำเลย ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่ง ให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาสิ่งต่อไป (อันดับ 100,110,119)

คำสั่ง

อนุญาตให้นายอนันต์น้อยนิล ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้ร้องสอดผู้มรณะได้ตามคำร้อง

อนุญาตให้นายอนันต์น้อยนิล ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้ร้องสอดผู้มรณะได้ตามคำร้อง

(มงคล สระภูณ-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เหียรไท สุนทรนนท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ